宁政函〔2023〕31号

宁乡市人民政府
关于S324线宁乡市黄材镇“3·10”一般道路交通事故调查报告的批复

市应急管理局:

你局《关于对〈S324线宁乡市黄材镇“3·10”一般道路交通事故调查报告〉予以批复的请示》(宁应急字〔2023〕31号)收悉。经研究，同意该调查报告。你局和有关部门要严格按照有关法律法规规定，对事故相关责任单位和有关责任人进行处理和处罚。

附件：S324线宁乡市黄材镇“3·10”一般道路交通事故调查报告

宁乡市人民政府

2023年5月24日

附件

S324线宁乡市黄材镇
“3·10”一般道路交通事故调查报告

2023年3月10日12时7分许，S324线宁乡市黄材集镇与黄材大道交叉路口，发生一起道路交通事故，造成2人死亡，直接经济损失约203万元。事故发生后，长沙市委副书记、市长郑建新；宁乡市委副书记、市长黄滔分别做了重要批示。为尽快查明事故原因，认定事故性质，明确事故责任，根据《安全生产法》、国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》和省、市有关文件规定，宁乡市人民政府成立事故联合调查组，由市应急管理局牵头，市公安局交警大队、市交运局、市总工会为调查组成员单位，并邀请市纪委监委参与调查。

调查组经过现场勘察、调查取证、查阅资料、综合分析，查明了事故发生的原因和经过，认定了事故性质和责任，对暴露出的问题进行了认真分析，对相关单位和责任人员提出了处理建议。现将相关情况报告如下:

一、事故基本情况

（一）驾驶人情况

谭某丰，男，汉族，身份证号430124196708294***，户籍所在地湖南省宁乡市横市镇泉柳村革新组，事故发生时持A2的驾驶证驾驶湘AH****号重型半挂牵引车牵引湘KF6**挂列车。2003年初次取得道路危险货物运输驾驶员、经营性道路货物运输驾驶员资格，均在有效期内。2021年以来，谭某丰共有10次交通违法记录，其中遗洒、飘散载物2次，机动车不在机动车道内行驶4次、

违反禁令标志2次、闯红灯1次、超载30％以内1次，均已处理。驾驶证历年来审验手续均为合法办理，当前驾驶证状态正常，积分记录为8分，此前无交通事故记录。2023年2月23日，谭某丰注册宁乡市谭某丰运输经营部（个体工商户，社会统一信用代码92430124MAC89M****），并办理道路运输证（湘交运管长字43012450****号），经营范围为道路货物运输（不含危险货物），事发时在有效期内。

肖某华，女，汉族，身份证号43042619870821****，户籍所在地宁乡市黄材镇石龙洞村宝龙组9号，事故发生时驾驶长沙901****号电动自行车，有佩戴安全头盔，在事故中死亡。

（二）搭乘人员情况

颜某颖，女，汉族，身份证号43012420170209****，户籍所在地宁乡市黄材镇石龙洞村宝龙组9号，事故发生时搭乘长沙901****号电动自行车，有佩戴安全头盔。系肖某华之女，经医院抢救无效死亡。

（三）车辆情况

1.湘AH1788号重型半挂牵引车。该车先后经过三次过户变更手续，分别在山东省办理两次、湖南省办理一次过户变更手续；最近一次是2023年2月23日，在宁乡市车管所白马分所办理了机动车登记手续，登记车主为谭某丰。事发前，机动车状态为正常。该车历年来共有7次检验记录，都是在山东省内相关机动车检测站办理，均为正常办结，车辆检验有效期至2024年2月28日，在检

验有效期内。该车在中国人寿保险公司购买了交强险、100万三责险，保险有效日期至2023年4月20日，在保险有效期内。

2.湘KF679挂号重型自卸半挂车。车辆初次登记日期为2022年3月17日，登记车辆所有人为湖南省娄底市星尚运输服务有限公司。2022年3月，谭某丰用以旧换新的方式，将其本人原有的湘AH1758挂重型自卸半挂车加支付6.01万元置换娄底星尚运输服务有限公司的湘KF679挂重型自卸半挂车，但尚未办理过户手续。该车状态正常，无交通违法及事故记录，事发时该车为空车。车辆年检至2024年3月30日，在检验有效期内。挂车无需另外购买保险。

虽然该挂车年检合格，但经现场检查，湘KF679挂存在后轮胎两侧纹路不一致，左侧防护措施拆除改装为工具箱；挂车车辆大梁鹅颈处改装，加装钢衬板；车辆右侧尾灯缺失；车辆尾部存在车辆警示反光标识不清楚等问题。

3.长沙9012601号电动自行车。品牌：立马牌二轮电动自行车；车辆型号：TDT2****；出厂日期：2021年9月；合格证编号：A1327602172Z0****。无保险。

（四）事故道路情况

事故路段位于宁乡市黄材集镇，S324线与黄材大道交叉路口，S324线道路呈东西走向，东往横市镇方向，西往黄材镇方向，路宽10.50米，沥青路面，双向二机动车道，路口设置有信号灯，道路施划有标线。经评估，该路段实体工程的路线平面、纵断面线

形指标基本符合规范要求。

宁乡市公安局交警大队通过现场调查，发现S324线右转上黄材大道，黄材大道北侧平面交叉口视距三角形范围内设有停车位，影响机动车通行的安全隐患。S324线与黄材大道交叉路口右转弯处的人行道路上有一高压变压器，高压变压器下有一衣物回收箱，影响机动车驾驶人视距的安全隐患。

（五）事故发生时气象环境

2023年3月10日12时，事故地点天气为晴天，路面干燥，能见度高。

二、事故发生、抢救及处置情况

（一）事故发生经过

2023年3月10日12时许，谭某丰驾驶湘AH1788号重型半挂牵引车牵引湘KF679挂列车从横市镇泉柳村的家里出发，准备去沩山乡祖塔村拖运货物。12时7分许，谭某丰驾驶车辆沿省道324线由东往西（横市镇往黄材镇）方向行驶，行驶至黄材大道交叉路口时，肖某华驾驶的长沙9012601号二轮电动自行车（搭乘颜某颖）在S324线右侧非机动车道同向行驶时，上述货车刮撞非机动车致非机动车倒地，接着碾压非机动车及车上驾乘人员，事故造成非机动车驾驶员肖某华当场死亡、乘员颜某颖经医院抢救无效后死亡，两车受损的道路交通事故。

（二）事故抢救及处置

事故发生后，宁乡市交警大队第九交警中队值班民警、事故

中队重案组民警迅速赶到事故现场。宁乡市公安局主管交警工作的副局长张浩平、交警大队大队长郭锋、副大队长肖艳、袁国军、黄材镇党政领导也相继到达现场，组织现场勘察、抢救、处置、调查等工作。当日13时许，事故现场已撤除，尸体已运送至宁乡市殡仪馆。事故双方就安葬事宜已达成协议，尸体已火化安葬，家属情绪稳定。经评估，事故发生后，事故救援先期响应迅速、现场处置得当、救援处置过程未发生次生事故，符合相关法律法规及事故处理工作规范的要求。

三、事故现场、相关检验鉴定及交通事故责任认定情况

（一）事故现场情况

现场留有湘AH1788号重型半挂牵引车及湘KF679挂列车，长沙9012601电动自行车。以S324线西侧路边线为基准线，S324线西侧路边电杆为基准点。S324线路宽10.5米，湘AH1788号重型半挂牵引车牵引湘KF679挂列车右后轮据基准线1米，右前轮据基准点9.2米，头盔据基准点7.2米。

（二）检验鉴定情况

事故勘察阶段，宁乡市公安局交警大队对货车驾驶员谭某丰进行了现场检验检测，排除谭某丰毒驾、酒驾嫌疑。

宁乡市公安局交警大队委托迪安司法鉴定中心开展了血液酒精定量分析、尸体检验、碰撞痕迹、车速鉴定。

1.湖南省迪安司法鉴定中心湘迪安司鉴〔2023〕病鉴字第178号司法鉴定意见书鉴定意见: 肖某华符合交通事故致重度颅脑损

伤及胸部损伤死亡。

2.湖南省迪安司法鉴定中心湘迪安司鉴〔2023〕病鉴字第177号司法鉴定意见书鉴定意见: 颜某颖符合交通事故致重度颅脑损伤及胸部损伤死亡。

3.湖南省迪安司法鉴定中心湘迪安司鉴〔2023〕毒鉴字第404号司法鉴定意见书鉴定意见: ①送检的“肖某华”的血液中未检出乙醇成分。②送检的“肖某华”的血液中未检出吗啡、06－单乙酰吗啡甲基苯丙胺、氯胺酮成分。

4.湖南省迪安司法鉴定中心湘迪安司鉴〔2023〕痕鉴(交)字第187号司法鉴定意见书鉴定意见: ①湘AH1788(湘KF679)号汽车列车牵引车右前部与长沙9012601号两轮电动自行车尾部发生过碰撞。②湘AH1788(湘KF679)号汽车列车在事故时的行驶速度介于19.94km／h至21.64km／h之间，长沙9012601号两轮电动自行车在事故时的行驶速度为10.69km／h。

（三）事故责任认定

宁乡市公安局交警大队调查，谭某丰驾驶湘AH1788号重型半挂牵引车牵引湘KF679挂在道路上通行时忽视安全，通过有非机动车道的路口没有注意观察致使未能有效避让非机动车，其行为违反《中华人民共和国道路交通安全法》第二十二条第一款: “机动车驾驶人应当遵守道路交通安全法律、法规的规定，按照操作规范安全驾驶、文明驾驶”及《湖南省实施〈中华人民共和国道路交通安全法〉办法》第二十九条第四款“机动车遇非机动

车、行人在道路上通行时，应当避让”之规定。根据《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第九十一条：“公安机关交通管理部门应当根据交通事故当事人的行为对发生交通事故所起的作用以及过错的严重程度，确定当事人的责任”之规定，宁乡市公安局交警大队认定：谭某丰在此次事故中应承担全部责任；肖某华在此次事故中无责任。颜某颖在此次事故中无责任。

四、事故原因及性质

（一）直接原因。谭某丰驾驶机动车辆通过有非机动车道的路口没有注意观察，未能有效避让非机动车，忽视行车安全，与肖某华驾驶的二轮电动自行车发生碰撞，导致事故发生。

（二）间接原因。有关部门道路交通安全管理工作履职不到位。道路交通安全隐患排查不到位，重点路口劝导工作未落实，网格化综合管理不到位，重点人员、车辆未有效管控，未对驾驶员谭某丰进行精准宣教，常态化联合执法组织不力。

（三）事故性质。经调查组认定，该事故是一起一般生产安全责任事故。

五、有关部门道路交通安全管理情况

（一）黄材镇人民政府

黄材镇党委委员、政法委员廖振兴，分管交通安全工作；镇社会治安和应急管理办公室主任谭峥嵘，负责交通安全具体工作；镇道路交通专干许沛，负责交通安全日常工作。

1.“农交安”工作开展情况。部分交安工作的文件无会议传达

及工作部署记录；2023年以来黄材镇人民政府按要求每周组织2次交通整治联合执法行动中，有2次未体现整治成效。

2.交通安全工作开展情况。网格干部落实安委办“敲门入户”工作，有入死者家中进行宣传的记录（2022年10月18日），录入人员信息、宣传情况和上户照片规范；交通安全管理隐患排查台账欠完善，排查7处村道临水路段，未完成治理，未对S324进行隐患排查。

3.“一盔一带”情况。集镇随机检查摩托车（电动车），戴帽率上牌率均较低，戴帽率90％，上牌率50％，未达到市委市政府要求的戴帽率95％、上牌率90％的工作要求。

4.事故路口隐患情况。事故路口存在放置废旧衣服回收箱遮挡视线，机动车辆违规停放的现象；事故路口为黄材集镇主要路口，未安排劝导人员上岗进行交通安全劝导。

5.黄材镇青羊社区交通安全工作开展情况（事故发生地、死者租住地）。未落实“两站两员”的“三有”（有固定场地、交管装备、工作制度）建设；未将电动车摸排入台账，未对死者进行交通安全宣传；交通安全管理工作台账不完善，隐患排查台账为2021年内容，未及时更新；无S324线隐患排查记录，未将事发路口存在废旧衣服回收箱遮挡视线，路口违规停车的隐患排查上报；随机入户10户居民家中调查入户宣传情况，入户宣传率50％，入户率低。

6.黄材镇石龙洞村（死者户籍所在地）。未落实“两站两员”

的“三有”（有固定场地、交管装备、工作制度）建设；在石龙洞村随机入户10户，入户宣传率为40％，入户率低；摩托车、三轮车、老年代步车摸排台账不完善，全村仅摸排出摩托车64台，电动车4台，摸排工作不彻底。

（二）横市镇人民政府

横市镇党委委员、武装部长、副镇长胡志敏，分管交通安全工作；镇安全生产监督管理办公室主任张昌，负责交通安全具体工作；横市镇道路交通专干覃勇，负责交通安全日常工作。

1.“农交安”工作开展情况。上级下发的部分关于交通安全管理工作的文件没有签收，部分重要交安工作无部署会议记录，相关工作未落实；2023年横市镇人民政府按要求每周组织2次交通整治联合执法行动中，有3次未体现整治成效。

2.交通安全工作开展情况。镇域范围内交通安全宣传氛围不浓，安全宣传未落实；摩托车、三轮车摸排造册、上牌力度不大，七类重点人群精准宣教工作落后，没有台账。网格干部李雄落实安委办“敲门入户”工作不到位，所负责网格内情况不熟悉，未与肇事驾驶员谭某丰进行联系，“敲门入户”管理平台录入不规范。

3.“一盔一带”情况。现场实测，合金加油站十字路口20台摩托车（电动车）戴帽率和上牌率：戴帽率85％，上牌率35％，戴帽率上牌率均较低，未达到市委市政府要求的戴帽率95％、上牌率90％的工作要求。

4.横市镇泉柳村（肇事驾驶员所在村）。无2023年交通劝导工作台账，驻村辅警3月份（截止12号）劝导数据为零；重点人群摸排工作进展缓慢，未建立台账，无此次事故驾驶员进行交安宣传的相关资料；路段隐患台账过于简单，没有按要求拍照、隐患描述、形成闭环；道路交通安全安全宣传工作未落实，入户宣传率80％。

（三）宁乡市公安局交警大队第九中队

交警大队第九中队负责横市、黄材等六个乡镇道路交通安全管理工作，负责处理除简易事故之外的交通事故。2020年11月，乡镇派出所加挂交警中队牌子，负责维护交通秩序、交通安全知识宣传、违法劝导、交通事故处理等工作。

1.交通安全隐患排查。根据职责，黄材派出所（交警中队）依靠乡镇党委、政府排查道路交通安全隐患，联合黄材镇人民政府每天6点至9点、16点至19点对集镇重点路口和车流量、人流量大的地方进行巡逻排查，对辖区道路交通事故开展预防。经查，今年以来，黄材派出所（交警中队）共排查镇域范围内临水道路交通隐患等7处。事发当天，交警大队第九中队值班民警按要求开展了巡逻排查。

2.交通安全宣传情况。根据《关于落实派出所参与交通安全管理工作的通知》（宁公网传发〔2022〕44号）文件规定，派出所（交警中队）要以安全宣传教育、农交安APP的使用和录入等为重点，把经常性的交通安全宣传教育活动作为工作重点，定期对辖区重

点车辆驾驶人开展交通安全宣传教育工作。经查，2021年以来，黄材派出所（交警中队）通过依托学校开展了交通安全进学校宣教，发放了宣传资料。宣教期间，肖某华签订了“家校共育护平安”家长承诺书；今年3月1日，参与了黄材镇道安办开展的“春季攻势”行动宣传。横市派出所（交警中队）依托横市镇道安委开展了日常的安全知识宣传，但未对谭某丰进行精准宣教。

（四）宁乡市交通运输局黄材交管站（事发辖区交管站）

今年以来，黄材交管站对S324线开展了道路交通安全隐患排查，共排查水沟淤塞、反坡堆积等隐患17处，均已进行闭环整改。

六、对有关单位及人员的处理建议

（一）事故直接责任人处理建议

货车驾驶员谭某丰涉嫌交通肇事罪，建议由公安部门依法追究其法律责任。

（二）相关单位和人员处理建议

通过调查发现，部分单位和个人存在履职不到位，交通安全管理工作不力的情况。为了督促相关部门履职尽责，对调查中发现的问题举一反三，杜绝因道路交通安全管理工作不力引发类似事故的发生，建议对相关单位和人员处理意见如下：

1.黄材镇人民政府道路交通安全管理工作落实不到位，道路安全隐患排查不及时，重点交叉路口劝导岗位未落实，常态化联合执法组织不力，建议责令黄材镇人民政府向宁乡市人民政府作出书面检查。

2.横市镇人民政府道路交通安全管理工作落实不到位，道路交通安全宣传、重点人员管控、车辆摸排等工作落后，网格化综合管理不到位，建议责令横市镇人民政府向宁乡市人民政府作出书面检查。

3.廖振兴，黄材镇党委委员、政法委员。作为交通安全分管领导，未认真履行职责，对联合交通整治力度不大，重要路口未安排劝导人员上岗劝导，落实交通安全管理工作不力等负有领导责任，建议给予责令作出书面检查处理。

4.谭峥嵘，黄材镇社会治安和应急管理办公室主任。作为交通安全日常工作直接负责人，对黄材镇人民政府交通安全日常工作不到位，隐患排查治理未形成闭环，对S324存在的安全隐患未及时排查上报，重要路口未安排劝导人员上岗劝导等负有直接责任，建议给予诫勉处理。

5.许沛，黄材镇交通安全专干。未认真履行职责，对黄材镇人民政府交通安全日常工作不到位，隐患排查治理未形成闭环，对S324存在的安全隐患未及时排查上报等负有直接责任，建议给予责令作出书面检查处理。

6.胡志敏，横市镇党委委员、武装部长、副镇长。作为交通安全及网格化综合性管理分管领导，对联合交通整治力度不大，道路交通安全宣传、重点人员管控、车辆摸排等工作落后，网格化综合管理不到位负有领导责任，建议给予责令作出书面检查处理。

7.张昌，横市镇安全生产监督管理办公室主任。对该镇日常交

通安全管理工作管理不到位，重点人员、车辆摸排宣教工作落后，常态化联合执法组织不力负有直接责任，建议给予诫勉处理。

8.李雄，横市镇泉柳村革新组三级网格长。未落实安委办“敲门入户”工作，所负责网格内情况不熟悉，未对肇事驾驶员谭某丰进行宣教，“敲门入户”管理平台录入不规范，建议给予诫勉处理。

9.欧永胜，宁乡市公安局横市派出所交警中队中队长，道路交通安全宣教未落实，建议给予提醒谈话处理。

（三）其它处理建议

1.对村、社区落实交通安全工作不到位的问题，建议黄材镇人民政府、横市镇人民政府加强指导和督查，切实督促落实交通安全工作要求。

2.对事故货车牵引的湘KF679挂号重型自卸半挂车存在的问题，建议移送至挂车登记单位娄底星尚运输服务有限公司所在辖区的交运部门、交警部门进一步调查处理。

3.S324线与黄材大道交叉路人行道路上有一高压变压器的问题，建议宁乡市道安委牵头组织对车辆转弯视线影响情况进行评估，决定是否需要迁移。

七、防范措施及建议

S324线宁乡市黄材镇“3·10”一般道路交通事故的发生，暴露出我市道路交通安全事故防控方面存在的短板，有关部门要对该事故中暴露出的问题举一反三，全面提升抓好道路交通安全工作

的紧迫感、危机感、责任感，切实加强道路交通安全管理，并做好如下安全防范工作。

（一）举一反三，深刻汲取事故教训。要把典型事故当成反面教材，在黄材镇和横市镇组织召开镇、村二级警示教育大会，通报事故调查情况、问责处理情况，督促各村（社区）务必绷紧安全这根弦，严防类似事故发生。

（二）全面排查，积极整改安全隐患。要从道路交通事故时间、空间、成因、涉事人特征等多个维度进行分析研判，全面排查，积极整改。要做到坚持抓易肇事群体和易受伤害群体两端发力，要逐一入户、逐一见人、逐一见车、逐一建档。针对网格干部“敲门入户”工作不实的情况，要结合安委办要求，加强督导，通过屋场会、上门入户、应急云喇叭等方式方法开展安全生产面对面宣传，要及时准确录入敲门入户APP；要以乡镇（街道）为主体，发动农村交警中队、两站两员、一村一辅警、村干部、网格长等力量，对重点人员实行网格化宣教和动态管理，打通交通安全管理“最后一百米”。针对事故发生路口的衣物箱遮挡视线问题，举一反三及时对公路两厢清草除杂、树枝修剪、枯枝砍除，清除遮挡行车视线的标志标牌、附属设备及不符合安全要求的停车位等，确保行车行人安全。集镇等主要交通路口，要安排劝导人员上岗劝导。

（三）持续整治，提升安全守法意识。要以乡镇为主体，落实乡镇吹号、部门报到、联合执法，组建联合执法队伍，开展集中整

治，持续整治酒驾醉驾、超限超载、无证驾驶、非法载人、驾驶无牌或报废车辆上路、驾乘摩电不戴头盔等交通违法行为，严防反弹，提升交通参与者安全守法意识。公安交警部门要加强上路执法，全力维护交通秩序。交通运输部门要加强对个体道路运输经营者及道路运输驾驶员的安全管理，形成交通安全人人有责的齐抓共管格局。